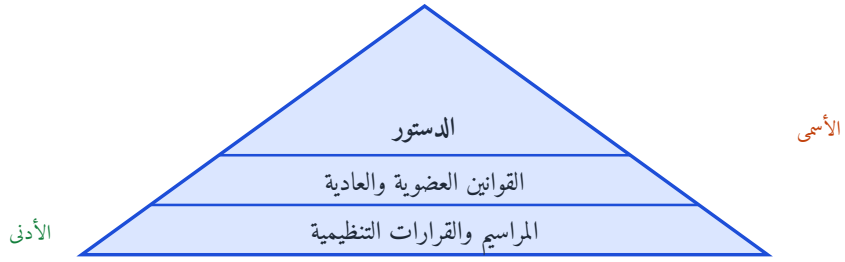
الدستور الجزائري

الهدف: أن تعرّف الدستور وتبيّن مكانته في قمّة القوانين، وأن تذكر أهم محطات الدستور الجزائري ومحتواه العام (المبادئ، الحقوق والواجبات، تنظيم السلطات).

الفكرة في سطرين: الدستور هو القانون الأساسي والأسمى في الدولة: يحدّد شكل نظام الحكم، ويوزّع السلطات، ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم. كلّ قانون آخر يجب أن يكون مطابقاً له، والشعب هو الذي يصادق عليه عن طريق الاستفتاء.



الشكل 1: هرم تدرّج القوانين؛ الدستور في القمّة وكل نص أدنى منه يجب أن يطابقه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدستور** مجموعة القواعد الأساسية المكتوبة التي تنظّم الدولة: نظام الحكم، السلطات، وحقوق المواطنين وواجباتهم.
2. **سموّ الدستور:** هو أعلى القوانين؛ لا يجوز لأي قانون أو مرسوم أن يخالفه، وتسهر **المحكمة الدستورية** على مراقبة هذه المطابقة.
3. **مصدر الدستور الشعب:** يُعرض مشروعه على الاستفتاء الشعبي، ويمكن تعديله وفق إجراءات خاصة ينصّ عليها الدستور نفسه.
4. **محطات الدستور الجزائري:** أول دستور سنة 1963، ثم دساتير 1976 و1989 و1996، وتعديلات أهمها سنة 2016 و2020 (يُراجَع).
5. **محتوى الدستور:** ديباجة، ثم باب المبادئ العامة (الإسلام دين الدولة، العربية لغة وطنية ورسمية، الأمازيغية لغة وطنية ورسمية)، ثم الحقوق والحريات والواجبات، ثم تنظيم السلطات.
6. **مبدأ الفصل بين السلطات:** السلطة التشريعية تسنّ القوانين، التنفيذية تطبّقها، القضائية تفصل في النزاعات، وكل سلطة تراقب الأخرى.
7. **أهمية الدستور:** يحمي المواطن من التعسّف، ويضمن استقرار المؤسسات، ويجسّد سيادة الشعب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صدر قانون يمنع فئة من المواطنين من الترشّح دون سند دستوري. **التفسير:** يُعدّ هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويمكن للمحكمة الدستورية إلغاءه لأن الدستور أسمى من القانون.
2. أرادت الدولة تغيير مدة العهدة الرئاسية. **التفسير:** لا يتمّ ذلك بقانون عادي بل بتعديل دستوري يمرّ عبر الإجراءات الخاصة، وقد يُعرض على الاستفتاء الشعبي.
3. سُئلت: لماذا يُسمّى الدستور «القانون الأساسي»؟ **الحل:** لأنه الأساس الذي تُبنى عليه كل القوانين الأخرى، ويحدّد المبادئ التي تقوم عليها الدولة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **الدستور** و**القانون العادي**: الدستور يصادق عليه الشعب، والقانون العادي يصوّت عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية.
- اعتبار أن الحكومة أو الرئيس يضعان الدستور وحدهما؛ الصحيح أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة بالاستفتاء.
- نسيان ذكر أن الدستور يتضمّن **الواجبات** أيضاً وليس الحقوق فقط.
- كتابة تواريخ الدساتير بشكل عشوائي؛ احفظ التسلسل: 1963 ← 1976 ← 1989 ← 1996 ← تعديلات لاحقة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الدستور = القانون الأسمى الذي ينظّم الدولة ويحمي الحقوق.
- يصادق عليه الشعب بالاستفتاء، ويُعدَّل بإجراءات خاصة.
- محتواه: مبادئ عامة + حقوق وواجبات + تنظيم السلطات.
- كل قانون مخالف للدستور يُلغى (رقابة المحكمة الدستورية).
- الفصل بين السلطات الثلاث أساس دولة القانون.

madrasadz.com مدرسة ديزاد